

1501060-06.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... veremos, o réu já foi processado por roubo, e estava foragido quando da prisão pelo crime desses autos, de modo que a reiteração criminosa veda qualquer benesse.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fl. 10/11, com o encontro do aparelho celular produtos de ilícito, localizados em poder do acusado. Lembremos que: Em tema de receptação, a posse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501060-06.2022.8.26.0537 - Controle nº 2022/000759

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2134249/2022 - 02º D.P. DIADEMA, 25028349 - 02º D.P.

DIADEMA, 2134249 - 02º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ednan Eric Alves da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

EDNAN ÉRIC ALVES DA SILVA, qualificado às fls. 08 e 13/14, está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, porque em data compreendida entre os dias 14 de fevereiro a 17 de maio de 2022, nesta comarca de Diadema, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o telefone celular da marca Motorola, pertencente à vítima Ana Paula de Mendonça, coisa que sabia ser produto de crime.

A denúncia foi recebida em 09/06/2022 (fl.76), sem proposta de transação penal,

suspensão condicional do processo ou acordo de não persecução penal ante a habitualidade criminosa do acusado (fl.43). A liberdade provisória foi concedida (fls. 48/50). A citação se deu às fls.91/92, e a defesa inicial está à fl.96, juntada por Defensor Público nomeado.

Em audiência uma foram ouvidas duas testemunhas de acusação, e interrogado o réu ao final, seguindo-se com os debates orais.

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas, entendendo que a pena base deva ser fixada no mínimo legal, podendo ser cumprida em regime aberto, com possibilidade de substituição da pena corporal pela restritiva de direitos.

Já a d. Advogada pretendeu o acolhimento da tese da insignificância, ou a desclassificação para a receptação culposa. Subsidiariamente, pleiteou a absolvição do acusado ante a fragilidade probatória, e requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, com aplicação do disposto no art. 44 do CP e do regime aberto, com direito do réu recorrer em liberdade.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede, não sendo hipótese de se acolher o princípio da insignificância dada à maior gravidade da conduta e reiteração criminosa, já que como veremos, o réu já foi processado por roubo, e estava foragido quando da prisão pelo crime desses autos, de modo que a reiteração criminosa veda qualquer benesse.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fl. 10/11, com o encontro do aparelho celular produtos de ilícito, localizados em poder do acusado. Lembremos que: Em tema de receptação, a posse injustificada da coisa de origem ilícita provoca a inversão do ônus da prova (RT 728/543)... autorizando a condenação diante da explicação dúbia e inverossímil (RT 815/596).

Não bastasse isso, autoria é incontestada como sigo analisando.

O delito anterior e necessário à caracterização da receptação está comprovado pelo relato da vítima Ana Paula de Mendonça (fl. 05), proprietária do aparelho de telefone celular localizado com o réu, quem informou que no dia 14/02/2022, por volta das 23h30min, estava em um ponto de ônibus situado na Av. Humberto Alencar Castelo Branco, nº 24, Assunção, São Bernardo do Campo, oportunidade em que dois indivíduos em uma motocicleta anunciaram o assalto, sendo que ambos utilizavam capacete. Acrescenta que o indivíduo que estava na garupa ostentava uma arma de fogo e subtraiu seu aparelho de telefone celular, bem como um fone de ouvido. Ato contínuo, os roubadores deixaram o local utilizando a motocicleta. Diante dos fatos, registrou o boletim de ocorrência nº 357909/22, junto a Delegacia Eletrônica. Já nesta data, recebeu uma ligação dizendo que seu aparelho havia sido localizado na posse de um suspeito. Presente nesta distrital, tentado o reconhecimento pessoal, informou que Ednan é muito parecido com o indivíduo que estava na garupa face a sua cor de pele e porte físico, todavia, não possui condições de afirmar com absoluta certeza (auto de reconhecimento negativo a fl. 06). Por fim, recebe seu aparelho de telefone celular recuperado. O réu não foi reconhecido pela ofendida (fl. 06).

Segundo relatos extrajudiciais dos policiais militares (fls.03/04), realizavam patrulhamento ostensivo de rotina pela Rua Duarte Coelho Pereira, próximo ao numeral 10, Casa Grande, Diadema, oportunidade em que avistaram dois indivíduos em comportamento suspeito. Esclarecem que ambos demonstraram nervosismo e um deles possuía um volume na cintura aparentando portar uma arma de fogo, razão pela qual

decidiram efetuar a abordagem. Na posse do adolescente Lucas Roberto Liberato da Silva nada de ilícito foi encontrado. Todavia, na posse do indiciado Ednan Eric Alves da Silva, exatamente na cintura, localizaram um aparelho de telefone celular de origem duvidosa. Efetuado pesquisas junto ao COPOM por meio do número do IMEI, a saber, 353589114137370, verificaram que constava queixa de "furto", fato ocorrido em 16/02/2022 e narrado no Boletim de Ocorrência nº 357909/22, junto a Delegacia Eletrônica. Indagado a respeito dos fatos, o indiciado Ednan informou que havia adquirido o celular há cerca de um ano de uma pessoa conhecido como "Neguinho", na zona sul da cidade de São Paulo. Diante do exposto, conduziram o adolescente, o indiciado e o aparelho de telefone celular a este distrito policial para as medidas de polícia judiciária.

Neste sentido foram os relatos judiciais das citadas testemunhas. Marco Antonio Franco confirmou que estava em patrulhamento de rotina, numa viela, viu dois rapazes vindo em sua direção e percebeu que um deles mexia na cintura, tentando esconder algo. Resolveram aborda-los. Com o réu, na cintura, estava o celular. Pediu para vê-lo e perguntou sobre a compra, e ele respondeu ter pago um valor bem baixo. Constataram se tratar de produto de ilícito e a vítima reconheceu seu celular dizendo que havia sido roubado. Parece que a vítima reconheceu o réu como sendo o roubadador.

Igualmente o policial Alexandre Marques da Silva respondeu que em patrulhamento viram dois indivíduos saindo de uma viela, um deles com a mão na cintura. Abordados, com o réu estava o aparelho celular. Questionada a procedência, ele disse tê-lo adquirido. Pesquisado via Copom, pelo Emei, foram informados que era produto de crime. Foram até a residência do amigo do réu, menor de idade, e com os pais dele, foram ao DP, onde souberam que o aparelho era mesmo roubado e que o réu era procurado. Soube que a vítima reconheceu o réu como sendo o roubadador.

A testemunha Lucas Liberato da Silva (fl.07) encontrou-se com Ednan na rua e o convidou para juntos irem cortar o cabelo. Acrescenta que no caminho depararam-se com uma equipe da Polícia Militar e foram abordados. Que durante revista pessoal os policiais encontraram um telefone celular com Ednan, sendo que não sabia que tal aparelho possuía origem ilícita.

O indiciado alegou extrajudicialmente (fl.08) manifestou o desejo de permanecer em silêncio, preferido expor suas declarações somente em Juízo.

Sob o crivo do contraditório o réu disse ter comprado o celular por um valor simbólico de um amigo que avia lhe ajudado antes e vice versa. Sabia que o celular era roubado. Já foi processado por roubo antes, e estava foragido.

Em conclusão, não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do delito em apreço, dado que a vítima não reconheceu o réu como se vê do auto de fl. 06, em que pese os policiais terem dito que tomaram conhecimento que a vítima o teria reconhecido, mas a dúvida favorece o réu, o que somado às demais provas coligidas, tem-se que a procedência do pedido é inarredável, assim como ocorre com a idoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até porque o réu é confesso, tendo afirmado nessa audiência, sob o crivo do contraditório, na presença de suas Advogadas particulares, ter recebido o aparelho celular, pagando um valor simbólico, sabendo ser produto de roubo.

Não bastasse isso: A ciência da origem criminosa do bem pode ser deduzida através de indícios sérios e da própria conduta do agente antes e depois do delito (RT 789/605). No presente caso o acusado tentou fugir e resistiu à prisão. "Os crimes de receptação dolosa, via de regra cometidos às escondidas, podem ser provados através de prova indiciária, e circunstancial, a qual, sendo concludente, autoriza a condenação". (RJDTACRIM 12/118).

De fato, a receptação de bens é crime de intensa gravidade. Alimenta a “indústria” de roubos e furtos neste sofrido Estado, em número cada vez maior, além do que superior é a audácia daquele que recepta coisa e dela se vale em público. Tanto que por isso já ficou indeferido o pedido de aplicação do princípio da insignificância ao presente caso. Assim como afasto tese de desclassificação para o delito de receptação culposa, dado que o réu confessou ter a prévia ciência da origem espúria do bem ao afirmar saber que o celular era roubado, não havendo portanto que se falar em imprudência ou negligência, e sim dolo.

Passa-se, pois, à dosimetria das penas.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito, assim como a primariedade do agente, fixo em primeira fase, a pena base mínima de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Em segunda fase não há circunstâncias agravantes e sim a atenuante da confissão a não reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal já fixado (vide Súmula 231 do STJ).

Não há causas de aumento nem de diminuição de pena na terceira etapa.

Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, considerada a primariedade e os bons antecedentes do réu, bem como a quantidade de pena, fixo como adequado o regime inicial de seu cumprimento o aberto, por entender ser o necessário e o suficiente para a reprovação da conduta do agente e para a prevenção do crime praticado sem violência nem grave ameaça à pessoa, entendendo ainda ser cabível e suficiente a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos nos moldes do art. 44 do CP, fixando a prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da reclusão.

Permito o recurso em liberdade valendo-me do princípio da presunção de inocência. E deixo de fixar valor mínimo de reparação do dano ante ausência de prejuízo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra EDNAN ÉRIC ALVES DA SILVA, qualificado às fls. 08, como incurso no artigo 180, do Código Penal e o faço para condená-lo à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto, substituído na forma do artigo 44 do CP, por 01 ano de prestação de serviços gratuitos à comunidade ou entidade pública, cujas atividades serão fixadas pelo juízo da execução, em conformidade com as vagas existentes, mais ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do fato corrigido à data do efetivo pagamento.

O réu poderá apelar em liberdade. Mas o condeno ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais por ter constituído Advogada particular, sem juntada de declaração de hipossuficiência nem de prova desta.

Com o trânsito em julgado desta sentença, e certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa.

Comunique-se a vítima e oficie-se ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se

Diadema, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA